

【압류재산 공매 매각결정 취소 부적정】

- 「압류재산 매각대행업무요강」 제11조 제1항 제2호에 따르면 관서의 장으로부터 (공매, 수의계약)대행의뢰서를 접수하였을 때에는 공매할 재산의 종류, 수량, 품질과 소재지 등의 기재사항을 확인하도록 되어 있고
 - 같은 요강 제40조 제4호에 따르면 공매개시 10분전까지는 이해관계자에 대한 공매통지서 송달 여부를 확인하도록 되어 있음
- 그런데 2021. 4. 27. ㉡㉡세무서로부터 수입한 채납자 ㉡㉡㉡ 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX)의 경우 공매대상 물건의 실제 수량(면적)은 43.8733m²이나 수량(면적)을 착오 기재하여 48.8733m²로 공매가 진행되는 등
 - 낙찰자가 결정되었음에도 불구하고 수량(면적) 착오기재, 이해관계인 송달불능 등의 사유로 매각결정을 불허한 4건이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**